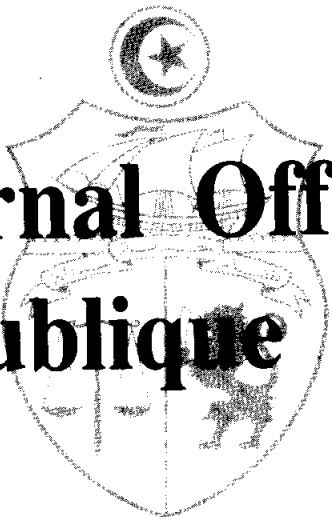




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 7 juin 1988
(23 chaoual 1408)

131^e année

N° 38

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministère

Nomination d'un chef de service	806
(Plan)	
Situation administrative de directeurs	806

Ministère de la justice

Démission de magistrats	807
-------------------------------	-----

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'un chef de service	807
Liste des agents à promouvoir au grade de conseiller des affaires étrangères	807

Ministère de l'intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 1988 portant création d'un arrondissement communal à la cité Djeblia dans le périmètre communal de Kairouan	808
---	-----

Ministère de l'économie nationale

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage	808
---	-----

Ministère des finances

Approbation des statuts de la mutuelle du personnel de la banque du sud	808
---	-----

Ministère du transport et du tourisme

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer	808
---	-----

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 1988 portant délégation de signature	809
--	-----

Ministère de la santé publique

Nomination d'un directeur	810
---------------------------------	-----

Ministère de l'agriculture

Nomination d'un sous-directeur	810
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant les modalités de soumission au régime forestier de certains terrains forestiers non domaniaux et les conditions de leur administration et de leur surveillance	810
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux propriétaires des forêts non soumises au régime forestier	810
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 relatif au transport et à la vente des produits forestiers	811
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant l'uniforme des ingénieurs et agents des forêts	811
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 1988-1989	812
Nomination des membres du conseil d'administration de l'office de mise en valeur de la vallée de la Medjerda	816

Ministère des communications

Nomination de chefs de service	817
Création de centres de transmission et de commutation	817

Ministère des affaires sociales

Nomination d'un inspecteur régional	817
Nomination de chefs de service	817

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 88-1002 du 2 juin 1988 :

Monsieur Nefzi Mokhtar administrateur est nommé chef de service des études à la direction des études, des stages et de perfectionnement des cadres supérieurs à l'école nationale d'administration.

(PLAN)

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 88-1003 du 9 mai 1988 :

Monsieur Daoud El Benna, ingénieur en chef de la statistique, directeur d'administration centrale à la direction générale des projets au ministère du plan bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 88-1004 du 9 mai 1988 :

Monsieur Abdessattar Hadj Taïeb, administrateur en chef, directeur des budgets des départements ministériels à la direction générale du budget bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DEMISSIONS

Par décret n° 88-989 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Salah Ben Messaoud juge cantonal de Gaâfour est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-990 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Mohamed Naceur Inoubli juge cantonal de Jendouba est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-991 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Ezzeddine Mokhtar juge au tribunal de première instance de Gabès est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-992 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Tahar Mosbahi juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-993 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Khaled Dridi juge cantonal de Bouhajla est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-994 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Ridha Othman juge au tribunal de première instance de Monastir est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-995 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Anouar Bel Hadj Ali juge au

tribunal de première instance de Sousse est acceptée à compter du 1er juillet 1988.

Par décret n° 88-996 du 2 juin 1988 :

La démission de Madame Néjia Béjaoui juge cantonal de Tunis est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-997 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Zoubair Jouini juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-998 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Fethi Gharbi juge cantonal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-999 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Mohamed Habib Bez juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-1000 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Mohamed Chaâbani substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er juin 1988.

Par décret n° 88-1001 du 2 juin 1988 :

La démission de Monsieur Ahmed El Meddeb, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, est acceptée à compter du 1er juin 1988.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOMINATION

Par décret n° 88-1005 du 9 mai 1988 :

Monsieur Abdelaziz Ghodhbane conseiller des affaires étrangères est chargé des fonctions de chef de la division des biens, intérêts privés et successions à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

PROMOTION

Agents à promouvoir au grade
de conseiller des affaires étrangères

ANNEE 1986

Messieurs :

Kamel Belkhiria

Hédi Belhassine

Taoufik El Gaïed

Mohieddine Mouakhar

Slaheddine Annabi

Moncef Riahi

Abdelaziz Baba Cheikh

Brahim Ben Hamida

Mohamed Lassaâd Maâoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CREATION D'UN ARRONDISSEMENT COMMUNAL

Arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 1988 portant création d'un arrondissement communal à la cité Djeblija dans le périmètre communal de Kairouan.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10;

Vu le décret du 2 juin 1887 portant création de la commune de Kairouan;

Vu le décret du 25 mars 1974 portant extension du périmètre communal de Kairouan;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975 fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement;

Vu la délibération du conseil municipal de Kairouan dans sa séance du 31 juillet 1985;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Il est créé dans le périmètre de la commune de Kairouan un arrondissement municipal à la cité Djeblija.

Art. 2. — Les limites de cet arrondissement représentées sur le plan annexé au présent arrêté sont définies comme suit :

Est : De la borne du périmètre communal n° 6 la limite suit la route G.P. n° 2 de Tunis à Kairouan jusqu'au carrefour du bassin des Aghlabites, puis elle suit l'avenue Iben El Jazzar jusqu'à la place de la porte de Tunis.

Sud : De la place de la porte de Tunis la limite suit la rue El Faiez la rue Zerieb, la rue Ibn Arafa jusqu'à ce qu'elle rencontre la route G.P. 12, limite Nord d'arrondissement d'El Mansoura, la limite suit cette route jusqu'à la borne du périmètre communal n° 2 (digue de protection de Kairouan) fin du périmètre communal de Kairouan du côté Ouest.

L'Ouest : De la Borne du périmètre communal n° 2 la limite suit la digue de protection de Kairouan jusqu'à son croisement avec la route M.C. 99 à la B.P.C. n° 3, puis elle continue dans le même sens jusqu'à la B.P.C. n° 4.

Nord : De la B.P.C. n° 4 la limite suit la digue de protection de Kairouan jusqu'à la borne du périmètre communal n° 5 puis elle se dirige vers la B.P.C. n° 6, point de départ.

Art. 3. — Le Président de la commune de Kairouan est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 24 mai 1988.

p. le ministre de l'intérieur

*Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
chargé des collectivités locales et régionales*

AMOR BEJAOUI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 mai 1988 :

Monsieur Abdelmalek Saâdaoui est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage en remplacement de Monsieur Mohamed Haddar.

MINISTERE DES FINANCES

APPROBATION DES STATUTS

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 24 mai 1988 :

Les statuts de la mutuelle du personnel de la banque du sud annexes au présent arrêté sont approuvés.

MINISTERE DU TRANSPORT ET DU TOURISME

NOMINATION

Par arrêté du ministre du transport et du tourisme du 24 mai 1988 :

Monsieur Abdelmajid Bazar-Bacha président-directeur général de la société transport de marchandise est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat auprès de la société nationale des chemins de fer et ce en remplacement de Monsieur Ahmed Ourir.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DELEGATIONS DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination de Monsieur Abdessalem Mseddi en qualité de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 87-990 du 23 juillet 1987 chargeant Monsieur Ismaïl Khélil inspecteur des services financiers des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique à compter du 23 juillet 1987;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ismaïl Khélil sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 12 avril 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 mai 1988.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
ABDESSALEM MSEDDE

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination de Monsieur Abdessalem Mseddi en qualité de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 83-5 du 5 janvier 1983 chargeant Monsieur Habib Ghachem administrateur du gouvernement des fonctions de chef de service de l'ordonnancement et de la comptabilité à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Ghachem chef de service de l'ordonnancement et de la comptabilité est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 12 avril 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 mai 1988.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
ABDESSALEM MSEDDE

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination de Monsieur Abdessalem Mseddi en qualité de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 82-1117 du 3 août 1982 chargeant Monsieur Béchir Mahjoub professeur de l'enseignement supérieur des fonctions de directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Mahjoub directeur de l'enseignement supérieur est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 12 avril 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 24 mai 1988.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
ABDESSALEM MSEDDE

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 88-1006 du 9 mai 1988 :

Monsieur Le docteur Basly Mohamed Sahbi médecin inspecteur régional de la santé publique est chargé des fonctions de directeur de la médecine du travail et des maladies professionnelles au ministère de la santé publique.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 88-1007 du 9 mai 1988 :

Monsieur L'Taïef ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur à la régie des parcs communs relevant du ministère de l'agriculture.

MODALITES

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant les modalités de soumission au régime forestier de certains terrains forestiers non domaniaux et les conditions de leur administration et de leur surveillance.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier, et notamment les articles 6 du dit code :

Arrête :

Art. 1^{er}. — Le contrat par lequel le ministre de l'agriculture accepte de se charger, en application de l'article 6 du code forestier, soit de la surveillance seule, soit de la surveillance et de la gestion de terrains boisés ou à reboiser non soumis jusque-là au régime forestier, est passé entre le ministre de l'agriculture et le propriétaire dans les conditions définies par le présent arrêté.

La même procédure indiquée au paragraphe ci-dessus est applicable aux terrains de parcours naturels à mettre en valeur.

Art. 2. — La procédure indiquée à l'article 1^{er} ci-dessus est applicable aux terrains privés soumis au régime forestier visés à l'article 4, paragraphe 7, 5^{ème} alinéa du code forestier. Toutefois, la soumission au régime forestier demeure après expiration du contrat.

Art. 3. — La demande est adressée par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Elle précise la situation des biens, la nature de l'intervention dont l'administration aura la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir. Cette durée ne peut être inférieure à 10 ans, en ce qui concerne les terrains non soumis jusque-là au régime forestier.

Art. 4. — Chaque contrat définit :

— les conditions d'administration et de surveillance des terrains soumis au régime forestier et notamment les opérations confiées à l'administration et acceptées par elle, ainsi que le montant des redevances annuelles à payer à l'Etat pour l'indemniser des frais de surveillance et de gestion.

— les modalités de remboursement des dépenses entraînées par l'exécution des travaux de premier établissement et des travaux d'entretien confiés à l'administration.

— la durée du contrat et les formes de sa dénomination ou de son renouvellement;

— toutes autres conditions jugées utiles;

Il contient l'engagement par le propriétaire de se soumettre à toutes ces conditions et d'accepter toutes les décisions de la direction générale des forêts relatives aux opérations dont l'administration a pris la charge.

Il peut comporter une clause de renouvellement par tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.

Art. 5. — Si le contrat de reboisement ou de mise en valeur pastorale porte sur une longue durée, et si l'immeuble sur lequel porte ce contrat est immatriculé, il sera procédé à l'inscription de cet acte sur le titre foncier dans les mêmes conditions qu'un bail de longue durée, et aux frais du propriétaire, le droit proportionnel étant calculé sur la valeur du terrain nu indiquée au contrat.

Art. 6. — En cas de non exécution, par le propriétaire des obligations mises à sa charge, l'administration pourra résilier le contrat et exiger de celui-ci le recouvrement de la totalité de frais engagés sans préjudice de tous dommages-intérêts éventuels.

Art. 7. — Le montant des restitutions et des dommages-intérêts mis à la charge des délinquants, soit par décision de justice ou en vertu d'une transaction, est versé à la caisse du receveur des services financiers du lieu de la situation du terrain et mis à la disposition des propriétaires, sur état arrêté par l'administration.

Art. 8. — Est abrogé l'arrêté du 23 décembre 1966, fixant les modalités de soumission au régime forestier de certains terrains non domaniaux et les conditions de leur administration et de leur surveillance.

Tunis, le 24 mai 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

CONDITIONS D'EXPLOITABILITE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux propriétaires des forêts, non soumises au régime forestier.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 49 du dit code.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les propriétaires de suberaies privées, non soumises au régime forestier, ne peuvent, procéder à une première

exploitation de liège, que si les arbres à exploiter ont une circonférence sur écorce de 70 cm au minimum, à 1 m,30 du sol.

La hauteur de ce premier démasclage ne pourra, en aucun cas, excéder deux fois la circonférence de l'arbre.

Art. 2. — Aucune exploitation de liège de reproduction ne pourra être effectuée si la précédente exploitation a eu lieu depuis moins de douze ans. Dans ce cas, la hauteur du déliègeage ne pourra dépasser deux fois et demi la circonférence de l'arbre.

Art. 3. — L'exploitation de l'écorce à tan des arbres de toutes espèces, ne pourra être effectuée que sur des sujets régulièrement abattus.

Art. 4. — Est abrogé l'arrêté du 23 décembre 1966, fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux propriétaires des forêts non soumises au régime forestier.

Tunis, le 24 mai 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

TRANSPORT ET VENTE DES PRODUITS FORESTIERS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 relatif au transport et à la vente des produits forestiers.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 105 et 106 du dit code.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Sont soumis aux dispositions des articles 105 à 106 du code forestier à condition que les quantités transportées ou vendues soient supérieures à 25 kgs.

1) Le transport et la vente du bois de chauffage, du bois d'industrie et du bois d'œuvre en grume, d'origine locale, à l'exception des bois d'olivier, et d'arbres fruitiers.

2) Le transport et la vente du charbon de bois quelle que soit son origine.

Art. 2. — Sont soumis aux dispositions des articles 105 à 112 du code forestier, quelles que soient les quantités transportées ou vendues :

1) Le transport et la vente des graines forestières.

2) Le transport et la vente de liège, même en débris ou déchets ; ainsi que les écorces à tan.

3) Le transport et la vente de goudron végétal, des huiles essentielles provenant de plantes forestières telles que le romarin, le myrte et autres plantes forestières aromatiques ainsi que les autres produits forestiers pouvant être transformés par l'industrie ou l'artisanat.

Dans ce cas, s'il y a délit concernant les produits indiqués à l'alinéa 3 ci-dessus, l'article 82 du code forestier doit être appliqué et la détermination de la quantité objet du délit se fera sur la base de la quantité de matière première ayant servi à la fabrication de ces produits.

Art. 3. — Sur tout le territoire national, le transport et la vente des broussailles, branchages et racines d'essences forestières, et ceux provenant de thuya, genévrier, chêne kermès, lentisque romarin, myrte et palmier nain, lorsque les quantités transportées ou vendues excèdent 25 kgs, elles sont également soumises aux dispositions des articles 105 à 112 du code forestier.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits issus de la taille des oliviers, de la vigne, des arbres fruitiers et des hâtes vives.

Art. 4. — Est abrogé l'arrêté du 23 décembre 1966, relatif au transport et à la vente des produits forestiers.

Tunis, le 24 mai 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

UNIFORME

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 fixant l'uniforme des ingénieurs et agents des forêts.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958 réglementant le régime de l'habillement des fonctionnaires et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 87- du 1987 portant statut particulier des agents du corps des services actifs des forêts et notamment son article 13.

Arrête :

CHAPITRE I

Uniforme des ingénieurs des forêts

Art. 1^{er}. — L'uniforme des ingénieurs des forêts comporte :

1) Une tenue n° 1, dite tenue d'hiver.

2) Une tenue n° 2, dite tenue d'été.

Art. 2. — Le modèle des différentes tenues est déposé à l'administration forestière à Tunis.

Art. 3. — Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Tenues n° 1 d'hiver :

Vareuse : en drap vert reseda, avec écusson de col en drap vert et arbre stylisé brodé métal et boutons en métal de forme demi-sphérique sans ornement.

Pantalon : en drap vert reseda, avec double bande vert forestier.

Chemise : blanche.

Ceinture : en drap vert forestier.

Cravate : verte foncée.

Chaussettes noires.

Coiffure casquette avec visière en cuir noir, bandeau et fond en drap vert reseda, avec insigne de la République, galon métallisé rond en passe-poil et cordelière torsadée. La cordelière sera double pour les ingénieurs en chef et pour les ingénieurs généraux.

Brodequins et bottes en caoutchouc.

Tenue n° 2 d'été :

Pantalon en drap kaki.

Chemise en toile kaki, avec poches apparente et pattes d'épaule.

Chaussures cuir naturel.

Coiffure bonnet de police, bandeau et fond en toile kaki, avec liséré métallisé et insigne de grade.

Les brodequins font toujours partie de la tenue d'été.

Avec les tenues n° 1 et 2, il pourra être porté soit un imperméable droit de teinte gris vert, soit une capote droite en gabardine, de forme trois-quarts et de teinte vert forestier.

Comme accessoires des tenues 1 et 2, des ceintures phosphorescentes sont portées pour le service de nuit, ainsi qu'une lampe torche.

Art. 4. — Les insignes de grade des officiers des forêts sont portés sur les pattes d'épaule, de couleur vert forestier et sont constitués par des étoiles, ou des galons.

Corps des ingénieurs des forêts :

Ingénieurs général des forêts : 2 étoiles en métal doré.

Ingénieurs en chef des forêts : 5 galons dorés.

Ingénieurs principal de 7 et 8 échelons : 4 galons dorés.

Ingénieurs principal de 4 au 6 échelon : 3 galons dorés.

Ingénieurs principal 2 et 3 échelons : 2 galons dorés.

Ingénieurs principal stagiaire : 1 galon doré.

Ingénieur divisionnaire : 3 galons argentés et 1 galon doré.

Corps des ingénieurs des travaux :

Ingénieurs des travaux de 6 au 11 échelons : 4 galons argentés.

Ingénieurs des travaux de 3 au 5 échelon : 3 galons argentés.

Ingénieurs stagiaires des travaux : 2 galons argentés.

En outre, les insignes, boutons, cordelières et passe poil de l'ingénieur général, de l'ingénieur en chef et de l'ingénieur principal seront en tissu métallisé doré ; ceux de l'ingénieur divisionnaire et de l'ingénieur des travaux forestiers, en tissu métallisé argenté.

CHAPITRE II

Uniforme des techniciens des forêts

Art. 5. — L'uniforme des ingénieurs adjoints, des adjoints techniques et agents techniques des forêts comporte :

Une tenue n° 1, dite tenue de travail d'hiver.

Une tenue n° 2, dite tenue de travail d'été.

Art. 6. — Le modèle de ces différentes tenues est déposé à l'administration forestière à Tunis.

Art. 7. — Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Tenue n° 1 :

Vareuse : en drap vert reseda, avec écusson de col en drap vert arbre stylisé brodé argent et boutons en métal blanc, de forme demi-sphérique, sans ornement.

Pantalon : en drap vert reseda.

Chemise : blanche avec poches apparentes et pattes d'épaule.

Ceinture : drap vert reseda.

Cravate : verte foncé.

Chaussettes : noires.

Chaussures : noires cuir naturel.

Coiffure : casquette avec visière en cuir noir, bandeau et fond en drap vert reseda, avec écusson de drap vert avec l'insigne de la République.

Outre les chaussures, de brodequins et des bottes en caoutchouc font partie de la tenue.

Tenue n° 2 :

Les mêmes caractéristiques que la tenue n° 1, mais la chemise, le pantalon et le bonnet de police sont en toile kaki.

Le bonnet de police comporte un liseré métallisé et l'insigne de grade.

Les brodequins font également partie de la tenue d'été.

Avec les tenues 1 et 2, il peut être porté soit une capote droite, forme trois-quarts en gabardine vert forestier soit un imperméable droit kaki. Les accessoires indiqués à l'article 3 ci-dessus font également partie de l'uniforme des techniciens.

Art. 8. — Les insignes de grade des ingénieurs adjoints, adjoints techniques et agents techniques sont portés sur des pattes d'épaule, de couleur vert forestier.

Ingénieurs adjoints :

du 8 au 12 échelons : 3 galons argentés avec filet vert.

du 2 au 7 échelon : 2 galon argenté avec filet vert.

Stagiaire : 1 galon argenté avec filet vert.

Adjoints techniques :

du 9 au 13 échelon : 3 chevrons dorés.

du 2 au 8 échelon : 2 chevrons dorés.

Stagiaire : 1 chevron doré.

Agents techniques :

du 10 au 14 échelon : 3 chevrons argentés.

du 5 au 9 échelon : 2 chevrons argentés.

du 1 au 4 échelon : 1 chevron argenté.

Art. 9. — Est abrogé l'arrêté du 2 janvier 1967 fixant l'uniforme des ingénieurs et agents des forêts.

Art. 10. Le directeur général des forêts est chargé de l'application du présent arrêté.

Tunis, le 24 mai 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

CHASSE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 1988/1989.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 167 et 205 du dit code ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse.

Arrête :

TITRE PREMIER

Règlementation générale

Article premier. — Pour la saison 1988-1989 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture	OBSERVATIONS
Lièvre, perdrix, ganga unibande, alouette, caille, tourterelles sédentaires et pigeon bisert (1).	25 - 9 - 88	27 - 11 - 88	(1) Y compris la chasse à l'aide du faucon
— Sanglier et hérisson (2).	25 - 9 - 88	26 - 3 - 89	(2) Tous les gouvernorats sauf ceux de Jendouba et de Béja où la fermeture de la chasse du sanglier aura lieu le 26 février 1989.
— Pigeon ramier (palombe) et colombin.	13 - 11 - 88	26 - 2 - 89	

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture	OBSERVATIONS
— Bécassine, canard colvert, pilet, sif-fleur et souchet oie cendrée, sarcelles d'hiver et d'été, fuligules milouin et morillon, poule d'eau, foulque macroule vanneau huppé et pluvier (3).	9 - 10 - 88	26 - 3 - 89	(3) La chasse du gibier d'eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher.
— Bécasse, grives et étourneaux (1).	13 - 11 - 88	26 - 3 - 89	
— Caille de passage (4).	23 - 4 - 89	11 - 6 - 89	(4) Chasse à l'aide de l'épervier dans le gouvernorat de Nabeul.
— Tourterelle de passage (5).	25 - 6 - 89	13 - 8 - 89	(5) Chasse au poste et sans chien.
— Gangas (6).	23 - 7 - 89	27 - 8 - 89	(6) Chasse au poste et sans chien dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa, Medenine, Kebili, Tataouine et Tozeur.

Art. 2. — Nul ne peut chasser s'il n'est détenteur d'un permis de chasse valide. Le permis de chasse ne peut être délivré ou renouvelé pour les nationaux et les résidents étrangers que si le chasseur est membre d'une association régionale des chasseurs et ce conformément aux articles 169 et 176 du code forestier. Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l'association pour en être membre est fixé à 7 dinars pour les nationaux et 20 dinars pour les résidents étrangers.

Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association nationale des fauconniers tunisiens est fixé à 4 dinars.

Art. 3. — Le droit de chasse en forêt domaniale et en terrain soumis au régime forestier à l'exception des nappes alfatières et des périmètres objets des articles 11 et 13 du présent arrêté ne pourra être exercé que par licence individuelle.

Cette licence qui est délivrée par la direction générale des forêts donne lieu à la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 1988-1989 à 8 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 30 dinars pour les résidents temporaires.

En outre, une taxe d'abattage de 2 dinars par sanglier abattu au cours d'une chasse ordinaire sur le domaine forestier de l'Etat sera versée par le chasseur intéressé à la caisse du receveur des produits domaniaux.

Art. 4. — La chasse au gibier sédentaire n'est autorisée que les dimanche et jours fériés pendant les périodes d'ouverture.

Cependant la chasse au sanglier et au gibier de passage est autorisée durant tous les jours de la période d'ouverture.

Toute équipe de chasseurs au sanglier est tenue :

1) d'informer au moins 10 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date et du lieu de la battue projetée, avec les noms des participants, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du chef d'équipe.

Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, le chef d'arrondissement établira un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.

2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs qui est tenue de les assurer contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.

Art. 5. — Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à huit perdreaux et deux lièvres.

Art. 6. — Des battues administratives aux bêtes fauves et animaux nuisibles peuvent être autorisées par le commissariat régional au développement agricole sur la demande de l'autorité

administrative ou des particuliers et ce après enquête du chef de la subdivision forestière de la région.

Les sangliers abattus au cours d'une battue administrative peuvent être répartis entre les chasseurs s'ils le désirent ou vendus aux établissements autorisés conformément à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 7. — La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.

Art. 8. — Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage, la détention et l'exportation des espèces ci-après :

1) Mammifères : Cerf de berberie, gazelle, buffle, mouflons à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson, blanc, gundi, chat sauvage, loutre, phoque-moine, laies suitées, marçassins et petits de tous les mammifères sauvages ;

2) Oiseaux : Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids, couvées et tous les autres oiseaux sauvages dont la chasse et la capture ne sont pas autorisées ;

3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre et d'eau douce, varan du désert et fouette-queue et grenouilles.

Cependant et par dérogation au présent article des autorisations exceptionnelles de capture, de chasse ou de colportage de toutes espèces de faune sauvage, dans un but scientifique ou de défense, pourront être délivrées par le directeur général des forêts.

De même, des permissions spéciales de capture et de détention d'épervier ou de faucon pour la chasse au vol, ainsi que leur prorogation peuvent être délivrées aux fauconniers du Cap-Bon, sur proposition de l'association nationale des fauconniers et après versement par l'intéressé d'une redevance domaniale de 3 dinars par épervier et 5 dinars par faucon.

Néanmoins, le dénichage des faucons doit être obligatoirement effectué par les soins de l'association à raison de deux jeunes au plus par aire en prenant soins d'en laisser au moins un par nid et ce en présence d'un représentant de la direction générale des forêts.

La chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk ne peut être pratiquée que sur permission spéciale du directeur général des forêts et après versement d'une redevance domaniale de 5 dinars par l'intéressé.

Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.

Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1^{er} mars 1989. Les stocks doivent être regroupés en un seul dépôt, pour chaque exportateur avant la date du 1^{er} mars 1989.

Art. 9. — Les propriétaires ou leurs ayants droit, peuvent détruire en tout temps et par tous moyens, sauf l'incendie, les poisons et les engins de transport, sur leurs propres fonds, à condition qu'il existe un danger réel ou des dégâts imminents :

- 1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (sous réserve d'une autorisation délivrée par le chef de l'arrondissement des forêts).
- 2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes.
- 3) Moineaux.
- 4) Etourneaux.

Art. 10. — Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.

L'étalage, la vente et l'achat du gibier sédentaire et notamment le perdreau et le lièvre, ainsi que leur consommation dans les lieux publics sont interdits.

En ce qui concerne le sanglier, seuls les hôteliers, les restaurateurs, bouchers, charcutiers et exportateurs de gibier qui en font la demande, peuvent obtenir une autorisation annuelle spéciale de la direction des forêts pour l'offre, la vente ou l'exportation de la viande de sanglier, sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'un contrôle hygiénique obligatoire du gibier ou des produits transformés, étant entendu que la provenance du gibier doit être conforme à la législation de chasse en vigueur.

A cet effet, les sangliers, abattus au cours d'une chasse réglementaire ou d'une action de lutte dûment autorisée, peuvent être vendus aux détenteurs de l'autorisation annuelle spéciale pour l'offre, la vente ou l'exportation de la viande de sanglier.

La délivrance de l'autorisation spéciale de commerce de la viande de sanglier donne droit à la perception d'une redevance domaniale de cent (100) dinars pour la commercialisation locale et deux cents (200) dinars pour l'exportation. Le propriétaire de l'établissement autorisé est tenu de se conformer à la législation de chasse en vigueur.

Art. 11. — En vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite sauf en cas d'adjudication du droit de chasse sur certaines de ces réserves.

Cependant et par dérogation au présent article la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations fermées au petit gibier sédentaire (lièvre, perdrix, caille, tourterelle sédentaire, alouette, ganga unibande et pigeon biset).

Les opérations de chasse sont également interdites dans les fermes pilotes et les agro-combinats relevant de l'office des terres domaniales fixés par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 mars 1980.

Toutefois, la chasse aux grives est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats susvisés pendant sa période d'ouverture sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.

Gouvernorat de Tunis :

Lac de Tunis, forêt de Raoued, forêt de Gammarth, forêt et lac de Sējoumi.

Gouvernorat de l'Ariana :

Djebel Ain Essid, Djebel Terguellèche, Djebel Mehrine, Djebel Fezzanine (TF 8737), Djebel Baouala (TF 9464), Djebel Ayari (TF 6517), Djebel Ammar (entre GP8, MC 31, GP7 à Bejaoua et de Bejaoua à Cebalet Ben Ammar), Sebkhât Kalaat Landleus.

Cependant, la chasse au sanglier reste autorisée dans ces réserves.

Gouvernorat de Ben Arous :

Délégation de M'hamdia, lac de Radès-forêt, de Radès-parc national de Bou-Kornine (décret n° 87-282 du 17 février 1987), Djebel Ressas.

Gouvernorat de Zaghouan :

Djebel Zaghouan (TF 115788-115998), Djebel Oust (TF 154452), Djebel Bousafra (TF 22127), Djebel Ben Kleb (TF 4965), Djebel Mansour II (TF 116156), Djebel Deghafla et Bou-sa'em (TF 23605), Djebel Zrass (TF 8448), Djebel Bent Saâidane (TF 115166), Djebel Sidi Zid-Aqueduc de Zaghouan.

Gouvernorat de Nabeul :

Délégation de Menzel Bouzelfa, Dunes de Menzel Belgacem à l'exception de la 4ème série, parc national des Iles Zembra et Zembretta-Djebel Tartoucha-Zone El Maâden, Tellaia Zone des grottes romaines d'El Haouaria, Djebel Haouaria (TF 2027).

Cependant la chasse au sanglier reste autorisée dans les dunes de Menzel Belgacem.

Gouvernorat de Sousse :

Délégation de Hergla, partie sud de Kalaâ Kébira, située au sud de la route de Kalaâ Kébira à Kondar, Medfoune, Henchir El Kébir, Henchir Gastla, périmètre El Irada, Forêt de Baloum El Hanya, El Frada, parcours améliorés de Béchachma, parcours améliorés d'El Hassinet (Ouled Ameur) parcours améliorés de Dar Bel Ouâr (cactus), zones humides Oued Essed.

Gouvernorat de Monastir :

Délégation de Békalta, délégation de Ksibet El Mediouni, garaât Oued El Melah, Oued Assida, Oued Zakkar, Amirat Hatem, El Alalcha, El Khour, El Mellah, El Fhoul, Falaises de Monastir.

Gouvernorat de Mahdia :

Forêt de la Chebba, forêt de Ghedhabna, Oglet Sidi Naceur, forêts de Achaba et de Zelba, Cherichira, Hmadet El Mendra, Oued Mlamès.

Gouvernorat de Kairouan :

Imadat Ouled Nhar, zone ensablées de Neguez, Ouled Khalfallah, Ouled Saâdallah-Ezbara, Djebel Halfa (TF 242144), Chouchet Souley (R. 55779), Djebel Bou-Gabrane (TF 242210), Djebel Touila (TF 242209), Djebel Kef Nara, Reboisements de Kabara, parcours d'Ouled Zayer et d'El Metbasseta, Ferme Ennasr, (TF 235205 et 46221) Hendi Maârouf (TF 190173), Djebel Zemlia (TF 242142), Djebel Ballout (R.54520), Bougatrane (R.54520), Djebel Melez (R 54520), Ouchtatia (R 15553).

Gouvernorat de Sidi Bouzid :

Délégation d'Ouled Haffouz, délégation de Sebbala, djebel Lassouda (TF 279122), djebel Maknassy (TF 277301), djebel Souinia (TF 277293), djebel Gatrana (TF 54604), djebel El Marfeg (R 54606) parc national de Bouhedma (TF 36 S2 Sfax, décret n° 80-1606 du 18 décembre 1980).

Gouvernorat de Sfax :

Délégation de Sfax sud, délégation de Menzel Chaker, délégation de Kerkennah Imadat Hechichina, Imadat Sdirat, Imadat Sebih, Telil El Ajla, El Gonna-Salines de Tyna.

Gouvernorat de Gabès :

Dhabâa et Bloul (zone située entre les pistes de Mareth Tounine et Mareth Lafaus), Zouitinet (zone située entre les pistes de Matmata-Zraoua, Matmata El Hamma et Merbah Jedâa Zraoua), El Bhayer (entre la route de Kebili et Chott El Fedjaj), Chareb.

Gouvernorat de Medenine :

Imadat Saïkha, Imadat Chouamekh, Midoun, Gosba, Ragouba, Ouerigien, El Ogla, El Ariguët, Sidi Toui, El Aâdhabet, Choucha.

Gouvernorat de Tataouine :

Garaat Ali, El Kamour, Briga Kébira, Bir Lahmar.

Gouvernorat de Kebili :

Djebil, Toual, Errbaïa, Garâat Ali, Ségui, Zitouna, El Mehdeh, Sahn Daghar, toute la zone de Lasnam de l'Oued Toual jusqu'à Bougarfa, toute la zone d'El Bhayer.

Gouvernorat de Tozeur :

Imadat de Dghoumès, Imadat de Chebika, Imadat El Khanga, djebel Bouhlel, djebel Tamerza, la partie située entre la GP 3 et le Sud du Chott El Gharsa de l'aéroport et Neffayet allant vers Htam.

Gouvernorat de Gafsa :

Délégation de Gafsa nord, djebel Orbata (TF 277298), djebel Sened (TF 277298), djebel Belkhir (R 54398), djebel Chems (TF 14171), domaine forestier de Haddaj, djebel Bouhlel, Bougartoum, djebel Zitoun El Morra El Gassya-Taferma, djebel Sfra, djebel Chareli, djebel El Ayaïcha.

Gouvernorat de Kasserine :

Délégation de Majel Bel Abbès, délégation de Haïdra, série de Khechem El Kelb (TF 244062), série unique de Tam Smida (TF 246097), djebel Essarraguia et Gouboul (R 54616), 1^{ère} et 2^{ème} série de Dernaya (R 54419), 1^{ère} et 2^{ème} série de Kifène El Homer (R 54432), parc national de Chaambi (décret n° 80-1607 du 18 décembre 1980).

Gouvernorat de Siliana :

Délégation de Bou arada, barrage Lakhmès, djebel Mansour (TF 115797 et R 54518), djebel Chehid (TF 180365), Koudiat Tlilet, forêt Sidi Ayed, 2^{ème} série de la forêt de Kessera (TF 82 S2 le Kef), barrage de Siliana, (sur un rayon de 2km) djebel Boukhlil (TF 170601) djebel Nasrallah et Djebel Ghazouane (TF 175211) Djebel Magsem (R 54518), Henchir Nâam, djebel Khzara et Rtil (R 54756), Kef Chaïeb (R 53970).

Gouvernorat du Kef :

Délégation de Tadjerouine, 1^{ère} série de Sakiet Sidi Youssef, djebel Bougrine, henchir El Guellal Ain Hammam (TF 170192 et 170499) Ain El Mizeb.

Gouvernorat de Jendouba :

Délégation de Ghardimaou, délégation Fernana, 1^{ère} et 2^{ème} et 3^{ème} série de Tabarka (R 54261 - 54262 - 54263), 1^{ère} - 2^{ème} et 3^{ème} série de Tegma (R 53256), 1^{ère} et 2^{ème} série de Chihia (R 54613 - 54706), 2^{ème} - 4^{ème} et 6^{ème} série de la forêt de Ain Draham (R 54581 - 54585 et 54586), parcelles 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, et de 28 à 37 de la 1^{ère} série de la forêt de Ain Draham (R 54587), 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} série de la forêt du Feidja (R 53257), djebel Lahirech.

Gouvernorat de Béja :

Délégation de Testour, djebel Sfah (TF 175460-175497) djebel Khroufa (R 74730) djebel Sabbah (R 54774), Sfayet Sabbah, djebel Guerouaou et Sayar.

Gouvernorat de Bizerte :

Délégation de Sedjenan, délégation d'Utique, parc national de l'Ichkeul (décret n° 80-1608 du 18 décembre 1980), parc à cerf de Mhibeul (TF 145825).

Art. 12. — La chasse au poste du sanglier peut être autorisée par le directeur général des forêts dans la forêt de Feidja (R. 53257) sous réserve que la demande écrite parvienne à la direction générale des forêts 6 jours à l'avance.

Art. 13. — Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux organismes adjudicataires.

Art. 14. — La chasse au poste à la palombe, dans les réserves de chasse constituées, peut être autorisée par le chef de l'arrondissement des forêts de la région sous réserve que le chasseur soit porteur d'une licence de chasse en forêt domaniale.

Art. 15. — L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques et insectes) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.

La demande écrite relative à l'exportation, à l'importation, ou au transit doit parvenir, sous peine de rejet, à la direction générale des forêts 10 jours à l'avance.

De même la naturalisation de toute faune sauvage, à l'exception des espèces nuisibles, citées à l'article neuf du présent arrêté est interdite sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.

Art. 16. — Est prohibé l'emploi :

1) de tout engin de transport rapide et de tout poste émetteur récepteur utilisé soit comme moyens de rabat soit comme moyens de chasse.

2) des appeaux, appelants et chanterelles.

3) des filets, lacets, collets, pièges, trappes, assomoirs et généralement de tous engins qui capturent ou tuent directement le gibier.

4) de la glu et toutes drogues susceptibles d'énivrer ou de détruire le gibier.

L'emploi des armes à feu pour la chasse est seul permis. Cependant, les fusils à plus de trois coups, les fusils munis de silencieux, les armes rayées et les carabines de 9 mm sont interdits. L'utilisation de la chevrotine est interdite.

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés. La chasse de nuit et la chasse en temps de neige sont interdites.

Art. 17. — Des autorisations exceptionnelles d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article deux du présent arrêté pourront être délivrées par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Toutefois ces autorisations ne pourront pas avoir lieu plus de quatre fois pendant la saison 1988-1989.

TITRE DEUX

Tourisme de chasse

Art. 18. — Est considéré comme touriste chasseur au sens du présent arrêté, tout chasseur de nationalité étrangère non résident devant séjourner en Tunisie durant une période minimum de 3 jours consécutifs.

Art. 19. — Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner à la chasse que par le canal des agences tunisiennes de voyages et établissements hôteliers agréés à cet effet par l'office national du tourisme ainsi que par la direction générale des forêts.

Ces agences et établissements responsables vis-à-vis des textes en vigueur sont tenus de veiller au respect de la législation de chasse. A cet effet ils doivent déléguer un guide de chasse tunisien qualifié et agréé par l'office national du tourisme et la direction générale des forêts à toute sortie de chasse touristique organisée pour leurs clients. De même, ils doivent disposer d'un guide prospecteur agréé pour la chasse aux grives et étourneaux. En cas de délits constaté l'agrément peut être retiré par la direction générale des forêts.

Art. 20. — La délivrance aux touristes chasseurs de l'autorisation d'introduction et d'une seule arme de chasse à canon lisse est subordonnée à la présentation d'une licence de chasse touristique valable pour un seul séjour d'une durée maximum de 7 jours consécutifs et délivrée par la direction générale des forêts.

Au delà de 7 jours la détention d'une nouvelle licence de chasse touristique, pour une nouvelle période, est obligatoire.

La demande écrite relative à l'obtention de cette licence effectuée sur un imprimé spécial délivré par la direction générale des forêts doit être déposée par l'agence ou l'établissement au moins dix jours à l'avance au siège de la direction générale des forêts.

Le lieu de chasse indiqué sur la demande ne pourra être changé qu'après accord de la direction générale des forêts.

Cette demande doit être accompagnée d'un récépissé attestant que l'agence en question a versé au receveur des produits

domaniaux la redevance prévue à l'article 21 du présent arrêté. La redevance versée au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.

La licence de chasse touristique doit être exigée aussi bien par les services de la police que ceux des douanes pour l'introduction et la détention des armes de chasse par les touristes chasseurs à raison d'une arme de chasse par licence.

Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée.

L'introduction des munitions de chasse, par les touristes chasseurs et pour leurs propres besoins, est autorisée à raison de 1000 cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et 50 cartouches à balle par chasseur au sanglier. L'entrée des chiens de chasse est interdite.

Art. 21. — La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cinquante dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et de trois cent cinquante dinars pour la chasse aux grives et étourneaux.

En outre, un droit d'abattage de 50 dinars par sanglier abattu sur les terrains forestiers, à l'exception des périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté, sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur intéressé à la fin de chaque journée de chasse touristique. Les touristes invités officiels du gouvernement peuvent être autorisés à chasser toutes les espèces de gibier prévues à l'article premier du présent arrêté et peuvent être dispensés du paiement de la redevance et du droit de chasse sur la demande écrite du ministère intéressé.

Le gibier abattu par le touriste invité officiel du gouvernement peut être exporté par l'intéressé et ce, à titre exceptionnel.

La validité d'une licence de chasse touristique pour un invité officiel du gouvernement ne peut dépasser 7 jours consécutifs.

Si à titre individuel, un touriste chasseur est invité par un parent direct résident en Tunisie, ce dernier peut faire les démarches nécessaires pour l'obtention préalable, d'une part, de la licence de chasse touristique, et d'autre part, de la police d'assurance réglementaire. La délivrance de cette licence donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cinquante dinars par séjour de 7 jours.

Les tunisiens, résidents à l'étranger, sont considérés comme touristes chasseurs particuliers et peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes conditions que les nationaux après versement d'une redevance domaniale de vingt dinars pour l'obtention de la licence de chasse touristique.

Art. 22. — L'agence de voyage ou l'établissement hôtelier organisateur de la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses clients, des rabatteurs et des ramasseurs pendant toute la durée de validité de leur licence de chasse touristique pour une somme illimitée, en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse.

Les rabatteurs des battues aux sangliers ainsi que les ramasseurs des grives et étourneaux doivent être adultes.

L'emploi des mineurs est interdit.

La même assurance doit être contractée pour les invités officiels du gouvernement.

Art. 23. — Les espèces dont le tir est permis aux touristes chasseurs sont les suivantes :

- Sanglier, chacal, renard, mangouste et genette ;
- Grives et étourneaux.

Art. 24. — L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 25 septembre 1988 et le 26 mars 1989 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 24 décembre 1988 et le 26 mars 1989 pour la chasse aux grives et étourneaux.

Cependant, la chasse aux grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi dimanche et jours fériés jusqu'à 14 heures pour les touristes chasseurs.

Art. 25. — L'exportation du gibier par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.

Art. 26. — Toute infraction aux présentes dispositions sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions du code forestier. Les sociétés, les associations et groupements de chasseurs pourront demander du tribunal la condamnation des délinquants à des dommages intérêts destinés à compenser le préjudice qui leur est causé et ce conformément à l'article 199 du code forestier.

Art. 27. — Ceux qui auront provoqué les délits par promesse menaces instructions ou qui, en connaissance de cause auront fourni les moyens de les commettre, ou prêté aide et assistance dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux et tenus solidairement des amendes, réparations civiles et frais et ce conformément à l'article 133 du code forestier.

Art. 28. — Les infractions pourront faire l'objet de constatation et d'enquête non seulement par les ingénieurs et agents des forêts, mais aussi par les gardes-chasses assermentés, tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes, les agents des brigades mobiles et les agents de police et ce conformément à l'article 129 du code forestier. Les procès verbaux établis par les fonctionnaires et agents sus-nommés seront dressés d'après les dispositions légales et réglementaires applicables dans leurs divers services.

Tunis, le 24 mai 1988

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988 :

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'office de mise en valeur de la vallée de la Mejerda, pour une durée de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté :

Messieurs

Kacem El Borgi : représentant le ministère du plan.

Rafaa Baouendi : représentant le ministère des finances.

Kmar Seffan : représentant le ministère de l'économie nationale.

Ahmed Ferih : représentant le ministère de l'agriculture.

Habib Zebidi : représentant le ministère de l'agriculture.

Le secrétaire général du gouvernorat : représentant le gouverneur, chef du district de Tunis.

Le délégué des affaires économiques : représentant le gouverneur de Ben Arous.

Le secrétaire général du gouvernorat : représentant le gouverneur de l'Ariana.

Le délégué des affaires économiques : représentant le gouverneur de Bizerte.

Le délégué des affaires économiques : représentant le gouverneur de Zaghouan.

Le secrétaire général du gouvernorat : représentant le gouverneur de Béja.

Hassouna El Aguil : représentant les agriculteurs.

Mohamed El Kaouach : représentant les agriculteurs.

Abderrahman El Menakbi : représentant les agriculteurs.

Néji Saidane : représentant les agriculteurs.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1008 du 9 mai 1988 :

Monsieur Ali Hammouda inspecteur des PTT est chargé des fonctions de chef de service clientèle à la direction des affaires commerciales et internationales au ministère des communications.

Par décret n° 88-1009 du 9 mai 1988 :

Monsieur Abdelhamid Sebaï, inspecteur principal des PTT est chargé des fonctions de chef de service des marchés des transmissions et lignes à la direction de l'équipement au ministère des communications.

Par décret n° 88-1010 du 9 mai 1988 :

Monsieur Mohamed El Haïza inspecteur des PTT est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la direction régionale des communications de Sousse au ministère des communications.

CENTRES DE TRANSMISSION

Par arrêtés du ministre des communications du 24 mai 1988 :

Il est créé un centre de transmission à Kebili. Ce centre est rattaché à la direction régionale de Gabès.

Il est créé un centre de commutation à Kebili. Ce centre est rattaché à la direction régionale de Gabès.

Il est créé un centre de transmission Sfax II (faisceaux hertziens). Ce centre est rattaché à la direction régionale de Sfax.

Il est créé un centre de commutation électronique Sfax-gare. Ce centre est rattaché à la direction régionale de Sfax.

Il est créé un centre de commutation à Moknine. Ce centre est rattaché à la direction régionale de Sousse.

Il est créé un centre de transmission numérique au Belvédère. Ce centre est rattaché à la direction régionale des télécommunications de Tunis.

Il est créé un centre de transmission numérique à Ben Arous. Ce centre est rattaché à la direction régionale des télécommunications de Tunis.

Il est créé un centre de transmission numérique la Kasbah. Ce centre est rattaché à la direction régionale des télécommunications de Tunis.

Il est créé un centre de commutation électronique Sousse-catacombes. Ce centre est rattaché à la direction régionale de Sousse.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1011 du 9 mai 1988 :

Monsieur Azouz Ben Kilani inspecteur principal du travail est chargé des fonctions d'inspecteur régional du travail à Béja.

Par décret n° 88-1012 du 9 mai 1988 :

Monsieur Noureddine Rejaïbia inspecteur principal du travail est chargé des fonctions de chef de service du fichier des entreprises à la direction de la conciliation à la direction générale de l'inspection du travail du ministère des affaires sociales.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

CODE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

1987

Prix 1d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAÎTRE

***Table annuelle
du J.O.R.T. pour 1986***

(En français)

*Contient une **table alphabétique de matières** des lois, décrets-lois, décrets, arrêtés, circulaires et avis ainsi qu'une **table chronologique** de tous les textes publiés au J.O.R.T., sauf ceux à caractère individuel et les avis.*

Prix 1d,200

Les tables du J.O.R.T. pour les années antérieures sont encore disponibles en arabe et en français.

En vente :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7